Expediente : N.º

Especialista :

Cuaderno : Principal.

Escrito : 01.

SUMILLA : DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA PROVINCIA DE PUNO.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMÁN JULIACA, representado por el Abogado Yoshiro William Perez Apaza, Procuradora Pública de la Municipalidad Provincia de San Román, con DNI N.º 42530563, encargado con Resolución N.º D001179-2025-JUS/PGE-PG de fecha 15 de diciembre de 2025, con domicilio legal y procesal en el Jr. Salaverry N.º 410/interior 2do Piso Oficina de la Procuraduría Publica) de esta ciudad de Juliaca, señalando Casilla Electrónica N.º 58717, con Casilla Física Judicial N.º 5-627, con correo electrónico: muniprocuraduriasanroman@gmail.com, con numero de celular 941248036; ante Ud. con el debido respeto me presento y digo:

I. DE LOS DEMANDADOS Y SU DIRECCIÓN DOMICILIARIA:

1.1. INTENDENCIA REGIONAL PUNO DE LA SUNAFIL, en la persona del Intendente Regional de Puno de la SUNAFIL; a quien se le notificará en el Jr. 4 de noviembre N.º 514 del distrito, provincia y departamento de Puno.

1.2. PROCURADOR PUBLICO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA INTENDENCIA REGIONAL PUNO DE LA SUNAFIL; a quien se le notificará en el Jr. 4 de noviembre N.º 514 del distrito, provincia y departamento de Puno.

II. PETITORIO:

PRETENSIÓN ORIGINARIA:

Se declare la NULIDAD TOTAL de la **Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN** de fecha 30 de setiembre de 2025, que declara infundado el recurso de apelación y **confirma la multa de S/ 7,771.50**, impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

En forma acumulativa originaria la NULIDAD TOTAL de la **Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA** de fecha 18 de julio de 2025, por vicios de nulidad y violación de derechos administrativos.

Como consecuencia, se disponga:

- El **archivo definitivo** del Procedimiento Administrativo Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.

III. ACTUACIÓN IMPUGNABLE:

La actuación impugnable en el presente proceso es la **Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN** de fecha 30 de setiembre de 2025 y **Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA** de fecha 18 de julio de 2025, por lo que expresamente se encuentra indicado en el artículo 4, inciso 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley

que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS que establece lo siguiente: "*Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas: 1.- Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa.*" (El subrayado es nuestro).

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO:

4.1. ANTECEDENTES:

4.1.1. Con REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN de fecha 20 de abril de 2025, (ORDEN CONCRETA DE INSPECCIÓN N.º 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN) se requiere información por medio del Sistema de Comunicación electrónica, otorgando un plazo de cuatro (04) días hábiles para la presentación de la información requerida.

4.1.2. Con Orden de Inspección N.º 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, se iniciaron acciones inspectoras.

4.1.3. Con fecha 22 de junio de 2023 SUNAFIL emitió el **ACTA DE INFRACCIÓN N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN**, se desprende del punto 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. (…), *no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección*; y en el punto 4.8 *Respecto de la materia obstrucción a la labor inspectiva, se tiene: En fecha 20 de abril de 2023 la inspectora actuante notifico mediante casilla electrónica un Requerimiento de información bajo apercibimiento, (…)*.

4.1.4. Con fecha 29 de setiembre de 2023, la demandada emite IMPUTACIÓN DE CARGOS N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC, imputando una infracción "GRAVE" a la labor inspectiva "*El sujeto inspeccionado no proporciono la documentación solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 20 de abril de 2023*.

4.1.5. Con fecha 08 de noviembre de 2023, la demandada emite el Informe Final de Instrucción N.º 354-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF. Posteriormente se emitió la Resolución de Sub Intendencia N.º 240-2024-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, tramitado bajo el Expediente Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, **en la cual se resuelve imponer a mi representada una sanción económica de S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y un con 00/100 soles)**, por supuestas infracciones a la labor inspectiva. Contra dicha resolución se interpuso el recurso de apelación conforme al procedimiento administrativo, el cual ha sido declarado INFUNDADO, consecuentemente la sanción impugnada ha sido confirmada por SUNAFIL en segunda instancia mediante Resolución de Intendencia N.º 119-2024-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 31 de julio de 2024. Contra dicha resolución de interpuso recurso de revisión, lo cual fue admitida a trámite mediante Resolución de Intendencia N.º 142-2024-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 29 de agosto de 2024.

4.1.6. Con Resolución de Intendencia N.º 43-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 28 de febrero de 2025, se resuelve: ***DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO*** *la Resolución de Sub Intendencia N.º 240-2024-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 20 de junio de 2024 y los demás actos emitidos hasta el momento de la notificación de la Imputación de Cargos N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC y Acta de Infracción, consecuentemente quedando sin efecto la Resolución de Intendencia 119-2024-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 31 de julio de 2024, (…).*

4.1.7. Con Resolución de Sub Intendencia N.º 163-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 09 de abril de 2025, se resuelve: ***DECLARAR*** *de oficio la* ***CADUCIDAD*** *del procedimiento administrativo sancionador, (…).*

4.1.8. Con fecha 30 de abril de 2025, la demandada nuevamente emite IMPUTACIÓN DE CARGOS N.º 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC.

4.1.9. Con fecha 29 de mayo de 2025, la demandada nuevamente emite el Informe Final de Instrucción N.º 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF.

4.1.10. Con fecha 18 de julio de 2025, SUNAFIL emitió la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, tramitado bajo el Expediente Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, en la cual se resuelve imponer a mi representada una sanción económica de **S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y uno con 00/100 soles)**, por supuestas infracciones a la labor inspectiva.

4.1.11. Contra dicha resolución se interpuso el recurso de apelación conforme al procedimiento administrativo, el cual ha sido declarado INFUNDADO, consecuentemente la sanción impugnada ha sido confirmada por SUNAFIL en segunda instancia mediante Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025. Agotando la vía administrativa.

4.2. SOBRE LA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA:

4.2.1. La **"ALERTA"** del sistema informático **NO FUE ENVIADA** al correo institucional **benesanroman@gmail.com**, creada en el año 2015, consistente del **REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (ORDEN CONCRETA DE INSPECCIÓN N.º 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN) de fecha 20 de abril de 2023, por lo que se tiene que no fue notificada válidamente con arreglo a lo establecido en el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR** establece:

> *Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica*
> *La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación*

Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.

4.2.2. En su lugar, se utilizó el correo **juancondori03@gmail.com**, que **NO** pertenece a mi representada.

4.2.3. La notificación electrónica es válida solo si se remite al buzón asignado y si el sistema envió alerta al correo registrado por el administrado esto de conformidad al artículo 8º Decreto Supremo N.º 003-2020-TR.

4.2.4. La propia resolución reconoce que la alerta no llego al correo institucional.

4.2.5. Señor Juez la demandada reconoce que las alertas se envían "según los datos registrados por el "**USUARIO**", pero mi representada **nunca registró ni autorizó** dicho correo, configurando un error material de la Administración.

4.2.6. Conforme al **artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR**, la notificación vía casilla electrónica **solo surte efectos cuando se envían las alertas al correo registrado**, condición que no se cumplió.

4.2.7. **Por tanto, el supuesto incumplimiento del requerimiento de fecha 20/04/2023 es imputado con base en una notificación defectuosa**, lo cual vicia de nulidad todo el procedimiento, conforme a los artículos 10º, 16º y 17º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS.

4.2.8. Conforme consta de los antecedentes del requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2023, fue notificada vía **CASILLA ELECTRÓNICA**.

4.2.9. En relación a las notificaciones por Casilla Electrónica, a través del artículo 1º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR se establece: "*el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a través de su Sistema Informático de Notificación Electrónica*". De otro lado, según el último párrafo del artículo 6º, dicho Decreto Supremo N.º 003-2020-TR, dispone que: "*La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería*". Al respecto, es importante mencionar que, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N.º 547-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N.º 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y Resolución N.º 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, ha reiterado que los efectos de las notificaciones en las casillas electrónicas se condicionan al aviso previo al empleador sobre su ocurrencia en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería".

4.2.10. Téngase en cuenta que la notificación constituye un elemento trascendental y conforme lo expresa el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC, fundamento 19: "el derecho fundamental a la comunicación previa y detallada de los cargos imputados al interior de un procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad poner en conocimiento del investigado, en forma oportuna, los elementos de hecho y de Derecho, así como los medios probatorios que fundamenten la acusación con el fin de que este pueda ejercer en forma adecuada y razonable su derecho a la defensa".

4.2.11. Concatenando lo manifestado, la eficacia de los actos administrativos, entendida como la producción de los efectos propios de cada uno, que define derechos y crea obligaciones de forma unilateral, se da a través de la notificación. Considerar a la notificación como una condición de eficacia del acto administrativo se condice con su naturaleza jurídica, dado que, la notificación es un medio que implica la participación de conocimientos de actos y situaciones jurídicas de la Administración a fin de que surta efectos entre los administrados.

4.2.12. Entonces, es inobjetable que la demandada HA INCUMPLIDO con la obligación que impone el antedicho artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR; esto es, comunicarnos a través de los medios que este señala, que el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (ORDEN DE INSPECCIÓN N.º 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN) de fecha 20 de abril de 2023, fue notificada vía CASILLA ELECTRÓNICA, impidiéndonos el conocimiento oportuno sobre el requerimiento, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa y al debido proceso, reconocidos por nuestra Constitución Política.

4.3. SOBRE LA FALTA DE TIPICIDAD – ELEMENTO DEL INCISO 45.2 DEL ARTÍCULO 45º DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N.º 019-2006-TR

4.3.1. Para sancionar lo establecido en el inciso 45.2 del artículo 45º Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, se requiere:

- Requerimiento válidamente notificado.
- Omisión culposa o negligencia que perturbe la labor inspectiva.

4.3.2. Señor Juez debe usted de saber que en el presente procedimiento administrativo sancionador:

- No hubo notificación validad del requerimiento de información, por lo que no se puede configurarse infracción.
- La inspectora continuó con todas las modalidades inspectivas, por lo que no existe perturbación ni retraso.

4.4. SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCEDIMIENTO:

4.4.1. Que, mi representada Sociedad de Beneficencia San Román Juliaca, no tuvo conocimiento efectivo del REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (ORDEN DE INSPECCIÓN N.º 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN) de fecha 20 de abril de 2023, por lo que fue imposible remitir la documentación dentro del plazo.

4.4.2. La demandada ignora el principio de verdad material: existía un correo institucional vigente desde 2015 que jamás dejó de operar.

4.4.3. Se vulneró el artículo 1.2 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS (debido procedimiento), pues la entidad no garantizó notificación válida.

4.5. EXISTENCIA DE CAUSA JUSTIFICANTE (IMPOSIBILIDAD MATERIAL)

4.5.1. Señor magistrado mi representada recién pudo acceder a la casilla electrónica en fecha 05 de mayo de 2023, tras recuperación de credenciales, hecho que fue acreditado en el procedimiento administrativo sancionador.

4.5.2. La Administración considera esto como "corroboración de responsabilidad", cuando en realidad demuestra imposibilidad temporal no imputable, constituyendo causal eximente.

4.6. FALTA DE MOTIVACIÓN RESPECTO A LA RAZONABILIDAD DE LA MULTA

4.6.1. La resolución impone el monto base de la Tabla “No MYPE” sin efectuar:

- Análisis de proporcionalidad
- Graduación individualizada
- Ponderación de la real afectación (1 trabajador)
- Análisis del cumplimiento posterior y colaboración continua

4.6.2. Señor Juez la demandada ignora los fundamentos centrales del recurso de apelación.

4.6.3. No razona porque considera válido un aviso o alerta electrónica enviado a un correo ajeno a mi representada.

4.6.4. No explica porque no aplica el Precedente Vinculante contenida en la Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL, de fecha 8 de noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, donde se estableció en los criterios de observancia obligatoria aprobado en el fundamento 6.19 ha establecido: “ *En consecuencia, es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo*”. Dentro de ese contexto mi representada a subsanado voluntariamente la infracción sociolaboral antes de la imputación de cargos, por lo que no correspondía ser sancionada; criterio que no fue considerado en las resoluciones materia de impugnación judicial, más por el contrario han rechazado sin fundamento nuestros descargos y recursos impugnatorios plantados dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador.

4.7. SOBRE LA NULIDAD TOTAL DE LA RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN y RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA:

4.7.1. Señor Juez la demandada ha imputado a mi representada la comisión de la infracción a la labor inspectiva tipificación legal de calificación "grave" tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45º del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR. Sin embargo, la conducta infractora de "*El sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas.*", no puede ser subsumida válida y legalmente en el tipo infractor imputado, debido a que mi representada, no conocía del requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2025; por lo tanto, NO EXISTIÓ INFRACCIÓN POR ACCIÓN U OMISIÓN MUCHO MENOS LA NEGATIVA INJUSTIFICADA O EL IMPEDIMENTO DE PARTE DE MI REPRESENTADA PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, para que configure infracción conforme a lo previsto en el artículo 36º de la Ley N.º 28806 Ley General de Inspección del Trabajo, articulo modificado por el artículo 2º del Decreto de Urgencia N.º 044-2019. Aunado a ello, mi representada cumplió voluntariamente de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos N.º 285-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC de fecha 29 de setiembre de 2023 e Imputación de cargos N.º 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC de fecha 30 de abril de 2025.

4.7.2. Pese a que la comunicación de la alerta fue notificada al correo electrónico: juancondori03@gmail.com, CORREO DE UNA PERSONA QUE NO TIENE RELACIÓN LABORAL CON MI REPRESENTADA. Asimismo se debe tenerse presente que el correo de la Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca, fue creada el 20 de enero del 2015

como: benesanroman@gmail.com, correo electrónico donde la SUNAFIL debió de depositar la alerta esto de conformidad al segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR.

4.7.3. Con fecha 04 de mayo de 2023 mi representada tuvo la visita por parte del Inspector Auxiliar YESMIRA MOLLINEDO MAMANI, quien válidamente en dicha fecha nos ha notificado con el requerimiento de comparecencia, a fin de exhibir y/o presentar los documentos originales, descritos en dicho requerimiento; en ese sentido mi representada una vez que fue notificado válidamente ha cumpliendo de forma oportuna con remitir y entregar los documentos requeridos, conforme se desprende del Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio de 2023, que establece en el numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 de hechos constatados, NO SE ADVIERTE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTE MATERIA OBJETO DE INSPECCIÓN.

4.7.4. De lo detallado precedentemente, la SUNAFIL vulnera el derecho a la defensa de mi representada, al imponer a mi representada la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA a sabiendas de la deficiencia en la notificación del acto administrativo sancionador, restringiendo con ello el derecho a aportar los documentos de cargo y descargo que se requieren a mi representada.

4.7.5. El numeral 45.2 del artículo 45º del RLGIT sanciona "*Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves.*", NO UNA MERA OMISIÓN O FALTA DE RESPUESTA, SINO UNA CONDUCTA CLARAMENTE ESTABLECIDA EN LA QUE MI REPRESENTADA HAYA NEGADO POR ACCIÓN U OMISIÓN QUE PERTURBEN, RETRASEN O IMPIDAN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES INSPECTIVAS; por lo que no se puede imponer

plazos con notificaciones defectuosas, por no haberse cumplido con el procedimiento correcto de la notificación electrónica, señalada en el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. En consecuencia, no se ha configurado adecuadamente la infracción que contempla el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR en el numeral 45.2 de su artículo 45º.

4.7.6. Por ello, no se puede imputar a mi representada la omisión de dicha obligación, por cuanto no recibió la notificación del documento remitido a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, tal como lo ordena el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 019-2006-TR; lo cual en este caso en concreto no se ha producido.

4.7.7. Tal como lo mencionáramos anteriormente, el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (ORDEN DE INSPECCIÓN N.º 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN) de fecha 20 de abril de 2023, no fue notificada válidamente con arreglo a lo establecido en el artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR.

4.7.8. Que, según el decurso del Procedimiento Administrativo Sancionador que hemos relatado, tomamos conocimiento de la notificación del requerimiento de información el 4 de mayo de 2023, con la visita inspectiva por parte del Inspector Auxiliar de Trabajo de SUNAFIL. A pesar de ello, la resolución califica la conducta como “grave” sin sustento diferenciado.

4.7.9. En ese sentido se debe tener presente que la **FINALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN** era que la Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca, atienda el REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN, requerida en fecha 20 de abril del 2023; sin embargo, debemos de mencionar que al no tomar

conocimiento de dicho requerimiento y no recibir el servicio de mensajería, era imposible su atención.

4.7.10. El Tribunal Constitucional – máximo intérprete de la Constitución- en numerosos pronunciamientos[1], como en la sentencia recaída en el Expediente N.º 01709-2011-PA/TC, establece que "los actos administrativos **deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos**, más aun en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa". (énfasis es nuestro).

4.7.11. Asimismo, el Tribunal Constitucional en relación con el derecho a la debida notificación, precisa en la sentencia recaída en el expediente N.º 2540-2012-PA/TC, en cuyo fundamento jurídico establece: "En cuanto **al derecho a las notificaciones, es necesario precisar que la notificación reviste un rol central en los procedimientos** (sea cual fuere su naturaleza), **no solamente porque está ligada íntimamente a un deber de la Administración, sino porque resulta esencial para ejercer el derecho de defensa de los administrados** (énfasis es nuestro).

4.7.12. Con **fecha 05 de mayo del 2023**, se realizó el cambio de **Usuario – Clave e información de datos de la empresa en la Casilla de SUNAFIL**, conforme se desprende del Informe N.º 024-2023-SBSR-J/CONT de fecha 16 de mayo del 2023, emitido por la Jefa de la Unidad de Contabilidad.

4.7.13. En ese sentido queda claro que **NO EXISTIÓ OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA**, esto en razón de que **las notificaciones electrónicas antes del 05 de mayo del 2023, no pudieron ser visualizadas por la Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca, en virtud**

[1] STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC.

de NO contar con el USUARIO y CLAVE para poder acceder a la Casilla Electrónica – SUNAFIL.

4.7.14. El TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N.º 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N.º 004-2019-JUS, establece:

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255.
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.
b) Otros que se establezcan por norma especial. (El subrayado y negrita es nuestro).

V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:

Amparo mi petición en lo dispuesto por las normas legales:

- Constitución Política del Perú:

- El artículo 148° que prescribe: "Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa.

- El artículo 139, acerca de los principios y derechos de la función Jurisdiccional, propugna en su tercer numeral "La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (...)".

- Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS.

- Artículo 4º – Actuaciones impugnables.
- Artículo 5º – Pretensiones.

- Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS.

- Artículo IV, numeral 1.2 – Debido procedimiento.
- Artículo IV, numeral 1.1 – Legalidad.
- Artículo 6º - Motivación del acto administrativo.
- Artículo 10º - Causales de nulidad.
- Artículo 16º - Eficacia del acto administrativo.
- Artículo 25º y artículo 26º – Notificación válida, nulidad y vicios del acto – Notificaciones defectuosas.
- Artículo 248º – Principios de la potestad sancionadora (tipicidad, causalidad, razonabilidad, presunción de licitud).
- Artículo 257º literal f) - La subsanación voluntaria.

- Ley N.º 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo.

- Artículo 9º – Colaboración, pero exige requerimiento válido.
- Artículo 36º – Infracción a labor inspectiva, solo si existe notificación válida.

- Decreto Supremo N.º 003-2020-TR (casilla electrónica obligatoria):

- Artículo 6º - El envío de alertas al correo registrado es condición esencial de eficacia.

➢ Ley N.º 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales.

- Artículo 1º - Regula la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica.

➢ Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por Decreto Supremo N.º 052-2008-PCM.

- Artículo 3º - Validez y eficacia de la firma digital.
- Artículo 4º - De los documentos firmados digitalmente como medio de prueba.

➢ Precedentes SUNAFIL aplicables:

- Resolución de Sala Plena N.º 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA (perturbación vs. imposibilidad).
- Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL (subsanación voluntaria - no sanción).
- Resolución N.º 547-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (obligación de comunicar a través de las alertas en su correo y/o mediante el servicio de mensajería al usuario cada vez que se notifique un documento a la casilla electrónica).
- Resolución N.º 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (obligación de comunicar a través de las alertas en su correo y/o mediante el servicio de mensajería al usuario cada vez que se notifique un documento a la casilla electrónica).
- Resolución N.º 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (obligación de comunicar a través de las alertas en su correo y/o mediante el servicio de mensajería al usuario cada vez que se notifique un documento a la casilla electrónica).

VI. MONTO DEL PETITORIO:

Debido a la naturaleza de la pretensión, la misma no es cuantificable en dinero.

VII. VÍA PROCEDIMENTAL:

Por tratarse de un acto lesivo, necesario de actuación jurisdiccional inmediata, de conformidad con lo establecido en el artículo 25º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS, la presente demanda se tramita en la vía del PROCESO URGENTE.

VIII. MEDIOS PROBATORIOS:

1. El mérito de la Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, tramitado bajo el Expediente Sancionador N.º 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, en la cual se resuelve imponer a mi representada una sanción económica de S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y uno con 00/100 soles), por supuestas infracciones a la labor inspectiva. FINALIDAD: Probar y acreditar la contravención a la Constitución y a las Leyes, y la vulneración de manera evidente el principio de legalidad y debido proceso.
2. El mérito del Recurso impugnatorio de apelación. FINALIDAD: Probar que sean expuesto los fundamentos a fin de que la demandada haciendo uso de su facultad de auto tutela corrija los vicios incurridos.
3. El mérito de la Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 30 de setiembre de 2025. Agotando la vía administrativa. FINALIDAD: Probar y acreditar la contravención a la Constitución y a las Leyes, y la vulneración de manera evidente el

principio de legalidad y debido proceso, asimismo demuestra el agotamiento de la vía administrativa.

4. El mérito del Expediente N.º 259-2023, que deberá remitir la demandada. FINALIDAD: Probar que se ha presentado oportunamente los documentos requeridos, así como de haber concurrido a los requerimientos de comparecencia dispuestas por la demandada.

IX. ANEXOS:

1-A.- Copia de DNI del recurrente.

1-B.- Copia de Resolución N.º D001179-2025-JUS/PGE-PG.

1-C.- Copia de Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

1-D.- Copia de Recurso impugnatorio de apelación.

1-E.- Copia de Resolución de Intendencia N.º 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN.

POR LO EXPUESTO:

A Usted pido admitir la presente demanda, tener por ofrecidos los medios de prueba y comer el traslado de ley.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, de conformidad con el Artículo 80º del Código Procesal Civil y Artículo 290º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS. OTORGO REPRESENTACION PROCESAL al Abogado LUIS FERNANDO CALAPUJA MAYTA, con Registro C.A.A. N.º 10504, solicitándole les otorgue las preeminencias y prerrogativas de Ley, declarando conocer los alcances del mismo para los fines de Ley.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: De conformidad con el artículo 23º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS, solicito que una vez admitida a trámite la demanda se ordene a la INTENDENCIA REGIONAL PUNO DE LA SUNAFIL remita copias certificadas del expediente administrativo sancionador relacionado con el presente proceso, con los apremios que correspondan.

TERCERO OTROSÍ DIGO: SOLICITO LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y ABSTENCIÓN DE COBRANZA COACTIVA.

AL JUZGADO:

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23, numeral 23.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, solicito a su Despacho se sirva DISPONER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN de la RESOLUCIÓN DE SUBINTENDENCIA N.° 0836-2025-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, así como de cualquier resolución que confirme la misma en segunda instancia administrativa; ordenando que la entidad demandada se ABSTENGA de iniciar o continuar cualquier procedimiento de cobranza coactiva derivado de la multa de S/ 34,046.10, bajo los siguientes fundamentos:

1. **APARIENCIA DE BUEN DERECHO (*Fumus Boni Iuris*):** Conforme se ha expuesto en el cuerpo de la demanda, existen vicios de nulidad insubsanables en la resolución impugnada, toda vez que la administración ha desconocido pagos efectivamente realizados y acreditados mediante depósitos bancarios, vulnerando los principios de Verdad Material y Razonabilidad.
2. **PELIGRO EN LA DEMORA (*Periculum in Mora*):** De iniciarse la cobranza coactiva, se procedería al embargo de las cuentas corrientes de mi representada, lo cual generaría

un daño irreparable al quebrar la cadena de pagos de planillas, proveedores y tributos, afectando la continuidad operativa de la empresa antes de que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.

3. PONDERACIÓN DE INTERESES: La suspensión no causa un perjuicio irreversible al interés público, ya que el cobro de la multa solo se posterga hasta la verificación judicial de su legalidad; mientras que la ejecución inmediata sí causaría un daño grave y definitivo al patrimonio de mi representada.

Puno, 06 de enero de 2026.

